河北省沧州市运河区人民法院
民事判决书

（2024）冀0903民初8815号

原告：威寰（上海）贸易有限公司，住所地上海市嘉定区安亭镇联西路11号12幢。

法定代表人：寿扶伦，该公司总经理。

委托诉讼代理人：杨淑倩，上海辉岩律师事务所律师。

被告：沧州市鲸川广告有限公司，住所地沧州市运河区解放西路颐和广场11#楼527铺。

法定代表人：王泽，该公司经理。

原告威寰（上海）贸易有限公司（以下简称威寰上海公司）与被告沧州市鲸川广告有限公司（以下简称鲸川公司）买卖合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告威寰（上海）贸易有限公司的委托诉讼代理人杨淑倩，被告法定代表人王泽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

威寰（上海）贸易有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告依法退还原告货款74444元；2、请求判令被告向原告支付逾期付款的利息513.66元，以货款本金74444元为基数，自2024年2月6日起，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算，直至被告实际付款之日止，本请求中的利息金额暂计至2024年4月19日。3、请求被告支付律师费5000元；上述合计79957.66元。4、

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

请求被告承担本案的诉讼费、保全费、担保费。事实和理由：原告与被告签订《购销合同》，约定原告向被告购买泳帽（包括女士泳帽、儿童泳帽、成人泳帽），但被告未按照合同约定交付部分货物，已构成严重违约，后经协商被告承诺退还原告未发货货款共计74444元，但原告至今未收到退款。为维护原告的合法权益，特提起诉讼，请求法院依法支持原告的诉讼请求。原告在本案审理过程中将诉讼请求第三项变更为请求被告支付差旅成本5000元。

沧州市鲸川广告有限公司辩称，原告诉请金额我方不同意，第一个合同是我们违约没有按要求发货，第二个合同是对方按照要求没有提前预付货款，但是我们为了长期合作，但是我们已经发了一部分货了，原告的律师跟我们前期沟通达成一致，补齐没有发的货，从原基础多补了1000顶帽子，价值6000元，根据达成一致开始备货，达成6月10日之前发货，这期间原告代理律师一直在与我沟通，其中我正在忙会有拒接，会有信息回复，但是原告会跟给法院做调解的工作人员说被告失联了，法院调解的工作人员会给我打电话，我说我正在忙着，两次之后原告要求终结合作。

本院经审理查明事实如下，2023年1月，原告威寰上海公司与被告鲸川公司签订购销合同，约定原告向被告采购女士长发帽硅胶游泳帽10000个，单价6.3元/个，共计63000元（此价格为包括增值税专用发票价格），发货时间为2023年3月31

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

日前，交（提）货地点、方式为货运至上海，结算方式为合同签订后2023年2月10日付款50%，出货前付清余款50%。

2023年3月，原、被告双方再次签订购销合同，约定原告向被告采购儿童硅胶游泳帽5000顶，单价11元/顶，共计55000元（此价格为包括增值税专用发票价格），发货时间为2023年4月30日前，交（提）货地点、方式为货运至上海，结算方式为合同签订之日付款50%，出货前付清余款50%。

2023年5月4日，原、被告签订采购单，约定原告向被告采购泳帽共计10000顶，单价为6元/顶，金额共计60000元，并约定价格包含增值税发票及运费，50%预付款，货到后的10日或25日付60%尾款，还约定成人泳帽交期15天、女士泳帽交期30天、儿童泳帽交期30天，

以上购销合同、采购单货款共计178000元（63000元+55000元+60000元）均由原告威寰（上海）贸易有限公司与被告沧州市鲸川广告有限公司盖章予以确认。

原告威寰上海公司于2023年2月10日向被告鲸川公司账户转账货款31500元；于2023年3月24日向被告鲸川公司账户转账货款27500元；于2023年4月14日向被告鲸川公司账户转账货款59000元，以上合计118000元。

2024年2月5日，鲸川公司法定代表人王泽向原告工作人员发送微信“你问一下财务个人账户给你们对公账户转账可以吗”，原告方于2024年2月6日回复“……可以个人账户的，

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

但必须是您的名字（法人账户）”，并于当日向王泽发送对账单，该账单写明：女士泳帽未出数量6500顶，合计未到货货款40950元；儿童泳帽未出数量4000顶，合计未到货货款44000元；平帽实际收到2000顶为12000元、600顶为3960元，合计应退回货款：40950+44000-12000-3960=68990元……不良品合计5454元……”，紧接着询问“退款这部分金额没有问题吧”，“还有不良品，是退款还是补发，您这怎么说”，又询问“王总，款能汇了吗”，王泽对此回复为“明天安排”。后因被告一直未发货亦未退款，原告向本院提起本案诉讼。

另查明，2024年5月，威寰上海公司一名工作人员及委托诉讼代理人与被告法定代表人王泽三人组建微信沟通群，威寰上海公司委托诉讼代理人于2024年5月22日在微信群发信息“王总，下午好，我和您确认一下，6月10日前发货的产品信息。”并发送了已发货、未交货明细表，表中显示订购数量合计25000顶，已交货7160顶，未交货17840顶（其中女士泳帽未交货6500顶、儿童泳帽未交货4000顶、平帽未交货7340顶），后又发信息“王总，另外还有909顶不良品需要补发的，请您方便的时候一并确认”、“总数量应该是17840（未交货）+909（不良品补发）+1000（补偿品）=19749顶”，王泽于2024年5月23日回复“数量没有问题，10000顶普通帽没有付过款，6万元”。

本院认为，原告威寰上海公司与被告鲸川公司先后签订的

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

两份购销合同、采购单均系双方真实意思表示，不违反法律、法规强制性规定，合法有效，本院予以认定，双方均应依约履行。案涉购销合同与采购单分别于2023年1月、2023年3月、2023年5月签订，并约定了交货时间，最晚的交货时间为2023年6月。至2023年4月，原告已向被告支付了两份购销合同的全部货款118000元。以上事实有原告提交的购销合同、采购单、付款凭证予以证明。原告还向本院提交了其工作人员与被告法定代表人王泽的微信聊天记录，证明原告于2024年2月要求被告退款，并将未发货数量与对应的应退款数额明细通过微信发给了被告，被告对退款事项及退款金额未提出异议，2024年5月，原、被告经协商同意被告于2024年6月10日前发货，并将已发货、未交货明细发至微信群，数量与双方2024年2月在微信中确认的数量一致，被告法定代表人王泽在微信群中确认“数量没有问题”，但被告仍未在约定时间内发货。被告辩称第三笔订购单已部分交货，但原告未支付该订购单货款，构成违约，本院认为原告基于不安抗辩，要求被告先履行前两份已付款购销合同的发货义务，再支付第三笔采购单的货款，并无不当。被告未依约履行发货义务，且经催告后在合理期限内仍未履行，根据民法典第五百六十三条的规定，原告可以要求解除合同，原告现起诉要求被告退还未发货货款，不再要求被告履行剩余的交货义务，实际上包含了解除尚未履行的该部分合同的意思表示，亦为行使解除合同的权利，案涉两份购销合同、

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

订购单中尚未履行的部分应予解除。原告主张被告应退回货款68990元（女士泳帽未交货6500顶为40950元+儿童泳帽未交货4000顶为44000元-平帽已交货2000顶为12000元-平帽已交货600顶为3960元），该主张中已将第三笔订购单中已发货款项予以扣除，具体明细有双方微信聊天记录、付款凭证予以证明，本院对此予以确认。关于原告主张有不良品5454元应予退款，被告辩称该部分不良品并非属于案涉三份合同，原告亦未能提交证据证明与本案相关，故对该主张本院不予支持，原告可另案主张。关于原告主张的逾期付款的利息，本院酌定自原告起诉之日（2024年4月29日）起按照一年期贷款市场报价利率计算至实际清偿之日止。原告主张的差旅成本5000元于法无据，本院不予支持。依照《中华人民共和国民法典法》第四百六十九条、第五百零二条、第五百零九条、第五百六十三条、第五百六十六条、第五百九十六条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>合同编通则若干问题的解释》第二十五条之规定，判决如下：

一、被告沧州市鲸川广告有限公司于本判决生效后十日内退还原告威寰（上海）贸易有限公司货款68990元及利息（利息以68990元为基数，自2024年4月29日起按一年期贷款市场报价利率计算至清偿完毕之日止）；

二、驳回原告威寰（上海）贸易有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费1799元，由原告威寰（上海）贸易有限公司负担274元，被告沧州市鲸川广告有限公司负担1525元。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，通过扫描下方二维码自行网上上诉立案及进行其他网上诉讼操作，或者向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于沧州市中级人民法院。

审　　判　　员　　万庆华

沧州市运河区人民法院

二〇二五年十二月二十日

本件与原本核对无异

书　　记　　员　　吴金丽

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App